

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2037/2539

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นายหนู พันธุ์พราหมณ์

จำเลย

นายหนู พันธุ์พราหมณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 132, มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ฎีกาจำเลยที่ว่าพนักงานสอบสวนไม่ทำแผนที่ประกอบคำรับสารภาพของจำเลย เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132(1) นั้น เมื่อ ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ดังนั้นไม่ว่าพนักงานสอบสวนจะทำแผนที่ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยตามที่ กฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปฎีกาปัญหาข้อ กฎหมายของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

ความ ว่า จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง ว่า กรณี เป็น การ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง จึง ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

จำเลย เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 บัญญัติให้ พนักงานสอบสวน ทำแผน ที่เกิดเหตุ แต่ คดี นี้ มิได้ มี การ ทำแผน ที่ ประกอบ

คำรับสารภาพ การ สอบสวน มีชอบ ด้วย กฎหมาย การ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ต่อ ๆ มา จึง มีชอบ โปรด รับ ฎีกา ของ จำเลย ไว้ พิจารณา ต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏ หลักฐาน ใน สำนวน ว่า โจทก์ ได้รับ สำเนา คำร้อง หรือ ไม่

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติด ให้ โจทก์ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 วรรคแรก , 76 วรรคสอง ประกอบ ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 58 การกระทำ ของ จำเลย เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกัน ให้ เรียง กระทำ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ใน ข้อความ ผิด ฐาน จำหน่าย กัญชา วางโทษ จำคุก 2 ปี ใน ข้อหา ความผิด ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย วางโทษ จำคุก 2 ปี รวม โทษ จำคุก 4 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นควร ลดโทษ ลง หนึ่ง ใน สาม คง ลงโทษ จำคุก 2 ปี 8 เดือน นำ โทษ จำคุก ของ จำเลย ที่ รอการลงโทษ ไว้ ใน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 1074/2536 ของ ศาลชั้นต้น บวก เข้า กับ โทษ ของ จำเลย ใน คดี นี้ เป็น ลงโทษ จำคุก จำเลย 2 ปี 10 เดือน สิบของกลาง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ ดังกล่าว (อันดับ 63)

จำเลย จึง ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

วิเคราะห์ แล้ว ฎีกา ข้อ 2.2 ที่ ว่า พนักงานสอบสวน ไม่ทำ แผนที่ ประกอบ คำรับสารภาพ ของ จำเลย เป็น การ ไม่ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 132(1) นั้น เห็นว่า เมื่อ ศาลล่าง ทั้ง สอง พัง ข้อเท็จจริง เป็น ยุติ แล้ว ว่า จำเลย ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน ดังนั้น ไม่ว่า พนักงาน สอบสวน จะ ทำแผน ที่ ประกอบ คำรับสารภาพ ของ จำเลย ตาม ที่ กฎหมาย ให้ อำนาจ ไว้ หรือไม่ ก็ ไม่ทำ ให้ ผล ของ คดี เปลี่ยนแปลง ไป ฎีกา ปัญหาข้อ กฎหมาย ของ จำเลย ข้อ นี้ จึง ไม่เป็น สาระ แก่ คดี อันควร ได้รับ การ วินิจฉัย ให้ ยก คำร้อง

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จเร อำนวยวัฒนา-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ